

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 951/2534 พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
ราชบุรี

โจทก์

นาย วิชา เจริศ พิพัฒน์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (6)

พ.ร.บ.อากรการพนัน มาตรา 4 วรรคสอง, มาตรา 12

การที่โจทก์อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิด
มาถูกต้อง แต่อ้างกฎกระทรวงฉบับที่ถูกลบเลิกมาในคำขอท้ายฟ้องนั้น เป็นเรื่องที่
โจทก์อ้างกฎกระทรวงผิดฉบับไปเท่านั้นกฎกระทรวงฉบับต่าง ๆ มิใช่มาตราใน
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
158(6) ฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องที่สมบูรณ์แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจัดให้มีการเล่นเครื่องวีดีโอที่ต่อเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์
ซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่ใช้ไฟฟ้า จักรกลตามที่ระบุไว้ในบัญชี ข. อันดับ 28 ท้ายพระราช
บัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478เรียกเก็บเงินจากผู้ที่มาเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 10, 12, 15 พระราช
บัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 พระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่ 7)

พ.ศ. 2504 มาตรา 3 กฎกระทรวงฉบับที่ 18 พ.ศ. 2503 ข้อ 3 ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 33 ริมของกลาง และจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ การ
พนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรคสอง, 12(2)พระราชบัญญัติ การพนัน (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2504 มาตรา 3 กฎกระทรวงฉบับที่ 18 พ.ศ. 2503 (ที่ถูกต้องเป็นกฎกระทรวง
ฉบับที่ 23(พ.ศ. 2530) ข้อ 2) จำคุก 4 เดือน ปรับ 1,600 บาท โทษจำคุกให้รอการ
ลงโทษไว้ 2 ปี ริมของกลาง ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 29, 30 ให้จำเลยจ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง คดีของกลางแก่เจ้าของ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฟ้องของโจทก์ได้กล่าวถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่า
จำเลยได้กระทำความผิดมาแล้วว่า จำเลยจัดให้มีเครื่องเล่นวีดีโอที่ต่อเข้ากับเครื่องรับ
โทรทัศน์ ซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่ใช้ไฟฟ้า จักรกล ตามที่ระบุไว้ในบัญชี ข. อันดับที่ 28
ท้ายพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 โดยเรียกเก็บเงินจากผู้ที่มาเล่นอัน
เป็นการจัดให้มีขึ้น เพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่จำเลยโดยตรง โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายและในส่วนที่เป็นคำขอท้ายฟ้อง
อาญา มีข้อความว่าการที่จำเลยได้กระทำความผิดตามที่กล่าวมาในคำฟ้องนั้น ถือว่า
เป็นความผิดต่อกฎหมายและบทมาตราคือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
มาตรา 4, 10, 12, 15 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504 มาตรา

3 กฎกระทรวงฉบับที่ 18 พ.ศ. 2503 ข้อ 3 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 ศาลฎีกาเห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ได้อ้างมาตราในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งบัญญัติว่า การกระทำของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้องเป็นความผิดมาครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(6) แล้ว การที่โจทก์อ้างกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2503 ข้อ 3 ซึ่งถูกยกเลิกไปโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 23 พ.ศ. 2530 เข้ามาในคำขอท้ายฟ้องนั้น เป็นเรื่องที่โจทก์อ้างกฎกระทรวงผิดฉบับไปเท่านั้น ซึ่งกฎกระทรวงฉบับต่าง ๆ นี้มิใช่มาตราในกฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(6) แม้โจทก์จะระบุกฎกระทรวงมาผิด แต่ข้อความในบทมาตราที่โจทก์อ้างถูกต้องเมื่อศาลจะพิพากษาคดี ศาลก็มีอำนาจที่จะระบุเสียใหม่ให้ถูกต้องได้ การอ้างกฎกระทรวงผิดหาได้ทำให้ข้อความอื่น ๆ หรือบทมาตราในกฎหมายบทอื่นไม่ชอบไปไม่ ฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องที่สมบูรณ์แล้วที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟังขึ้น เนื่องจากศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการจำเป็นที่จะต้องย้อนสำนวนเพื่อให้การวินิจฉัยความผิดของจำเลยเป็นไปตามลำดับศาล

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ของจำเลย แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ